

통 보

1. 제 목 : 산업단지 내 지원기업의 우선매수권 행사기간 불합리
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처는 금융회사로부터 차입금 상환압박을 받고 있는 기업의 재무구조개선과 영업기반 유지를 위하여 2015년부터 자산매입 후 임대 프로그램(이하 “S&LB” 이라 한다)을 운영하고 있으며, 2016. 12. 2. 「산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률」(이하 “산업집적법” 이라 한다)이 일부 개정되어 산업단지 내 입주한 기업에 대해서도 S&LB를 통해 재무구조개선을 지원할 수 있게 되었다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」(이하 “요강” 이라 한다) 제36조 제1항에 따르면 S&LB에 따른 임대차기간은 5년으로 하되, 기업이 희망하는 경우 경영 현황 및 시장 상황 등을 고려하여 최대 5년의 범위에서 1년 단위로 임대차기간을 연장할 수 있다고 되어 있다.

또한, 요강 제38조에 따르면 S&LB에 따른 자산 매각기업은 매각 자산에 대한 우선매수권을 행사하여 재매입할 수 있도록 되어 있는데,

기업자산인수처는 ‘기업지원업무 제도개선 추진단’과의 협업을 통해 마련한 ‘S&LB 제도개선 방안’의 내용을 반영하여 2019. 8. 21. 요강 개정 시 우선매수권 행사 가능 기간을 종전 ‘자산매각 후 3년 이후’에서 ‘자산매각 후 1년 이후’로 변경함으로써 기업의 조기 경영정상화 등 경영환경 변화에 따른 선택 범위를 확대한 바 있다.

한편, 산업통상자원부(입지총괄과)가 2016. 12. 2. 산업집적법 개정을 통해 산업단지 내 입주기업에 대해서도 S&LB이 가능하도록 한 취지는, 경영난에 처해 있으나 회생가능성이 높은 기업이 산업집적법 제38조의2 제1항¹⁾ 때문에 S&LB을 통한 자금 지원을 받지 못하는 점을 고려하여, 예외적으로 산업단지 내 입주기업에 대해 공사가 공장 등을 임대할 수 있도록 단서 조항을 신설한 것이다.

따라서, S&LB 제도의 취지, 제도개선 방향 및 산업집적법 개정 취지 등을 고려할 때 개별입지 내 입주기업은 물론 산업단지 내 입주기업 또한 조기 경영정상화 등 경영환경 변화에 따른 우선매수권을 적정하게 행사할 수 있도록 제도를 운영하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

기업자산인수처에서는 산업집적법 개정(2016. 12. 2.) 이후 감사일 현재까지 S&LB을 통해 총 31개 기업의 자산을 인수하였으며, [표 1] 및 [별표] “산업집적법 개정 이후 산업단지 내 인수자산 현황”과 같이 그 중 22개(약 71.0%)가 산업단지 내 입주기업의 자산인 것으로 확인되었다.

1) 산업단지 내에서 제조업 등 사업을 영위하지 않고 산업용지 또는 공장의 임대사업만을 하려는 자는 입주가 불가능하게 되어 있어, 공사의 경우 제조업 등 사업을 영위하지 않으므로 산업단지 내 입주기업에 대하여는 S&LB을 시행할 수 없었음

[표 1] 산업집적법 개정('16. 12. 2.) 이후 S&LB 인수자산 현황

구 분	합계	산업단지 내	개별입지 내
-----	----	--------	--------

“기재 생략”

그런데 S&LB 지원 기업과 체결한 매매계약서 내용을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 일반단지 내 입주기업의 경우 요강 제38조 제1항에 근거하여 우선매수권 행사 기간을 ‘자산매각 후 1년 이후부터’로 정하고 있는데 산업단지 내 입주기업에 대한 우선매수권 행사 기간은 요강에 별도의 근거 조항은 없고 매매계약서 특약사항에 ‘임주계약 체결일로부터 4년 7개월이 경과한 날로부터’로 하여 사실상 약 5년 동안 우선매수권 행사를 하지 못하도록 정하고 있었다.

[표 2] 기업소재지에 따른 우선매수권 행사 등 관련 내용 비교

구 분	산업단지 내 기업	개별입지 내 기업
-----	-----------	-----------

“기재 생략”

한편, 기업자산인수처에서는 산업집적법 제38조의2 제2항²⁾과 같은 법 시행령 제48조의4³⁾에 따라 위와 같이 산업단지 내 기업에게 부여하는 우선매수권 행사 기간을 일반단지 내 기업과 달리 정하였으나

산업집적법 제38조의2 제2항의 개정(2014. 12. 30.) 이유를 보면 당시 대통령령에서 규정하고 있는 임대사업자와 임차인 간의 임대계약기간을 법률에 명확히 규정함으로써 산업시설구역등의 산업용지 및 공장 등의 임차인 보호를 강화하고자 하는 것이었으며, 같은 법 시행령 제48조의4의 개정(2009. 8. 5.) 이유는 임대사업자가 시세차익을 노려 산업용지를 임의로 처분하는 것을 방지하기 위해 입주계약의 계약기간을 5년 이상으로 하도록 정한 것이다.

위와 같은 산업집적법 및 같은 법 시행령의 개정 취지를 감안하면 해당 조항을 근거로 산업단지 내 입주기업의 우선매수권 행사 기간을 약 5년 간 제한하는 것은 S&LB 제도의 취지 및 기업지원의 실효성·형평성 확보 관점에서 불합리하다.

특히, 산업집적법 개정 이후 공사가 지원한 인수자산 중 상당수가 산업단지 내 입주기업인 점을 고려할 때 산업단지 내 입주기업에 부여하는 우선매수권 행사 기간도 경영정상화 등 경영환경 변화에 따라 적절하게 행사할 수 있도록 운영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 개별입지 내 인수자산과 달리 산업단지 내 인수자산의 경우 재매각 가격 산정 시 산업집적법 제39조

2) 산업용지 및 공장 등의 임대계약기간은 5년 이상으로 한다.

3) 산업시설구역 등에서 산업용지 및 공장등의 임대사업을 하려는 자는 공장설립 등의 완료신고 또는 사업개시의 신고를 한 후 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하며, 관리기관과 임대사업자가 체결하는 입주계약의 계약기간은 5년 이상으로 한다.

제1항 및 제5항⁴⁾에 따른 제한 요건이 있는 바, 우선매수권 행사 기간을 단축할 경우 공사에 손실이 발생할 우려가 있지 않은지 검토가 필요하다고 답변하였다.

그러나 산업통상자원부에서 산업단지 내 입주기업에게도 S&LB를 통한 지원이 이루어질 수 있게 하기 위해 2016. 12. 2. 산업집적법을 개정한 점, 산업집적법 제39조 제1항 및 제5항의 내용은 시세차익을 노리는 임대사업자의 임의 처분을 방지하려는 취지로써 정부정책에 기반한 공익적 목적의 S&LB과는 차이가 있는 점 등을 감안할 때, 해당 조항을 근거로 산업단지 내 입주기업의 우선매수권 행사 기간을 제한하는 것은 불합리해 보이며, 다만 필요 시 S&LB의 공익적 목적 등을 감안하여 공사의 경우 해당 조항 적용의 예외를 인정 받을 수 있도록 관련 부처와 협의 하는 등 대안을 마련하는 것이 타당하다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 「산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률」의 입법 취지 등을 고려하여 산업단지 내 소재한 인수자산 기업의 권리가 부당하게 제한되지 않도록 우선매수권 행사기간 등을 합리적으로 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) 입주기업체가 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나기 전에 산업용지 또는 공장 등을 처분하려는 경우에는 같은 법 제39조 제5항에 따라 ‘산업용지’의 양도가격은 그가 취득한 가격에 대통령령으로 정하는 이자 및 비용을 합산한 금액으로, ‘공장’ 등의 양도가격은 감정평가업자의 시가 감정액을 고려하여 결정할 수 있도록 되어 있음

[별 표]

산업집적법 개정 이후 산업단지 내 인수자산 현황

연 번	회 사 명	인 수 시 기	소 재 지	산 업 단 지 명
-----	-------	---------	-------	-----------

“기재 생략”